

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1547/2536

นายประจิตต์ หริควร

โจทก์

นายชุมพล อัญชลีสังภาส

จำเลย

นายประจิตต์ หริควร โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีของโจทก์มีเหตุผลที่จะชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 180)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไถ่ถอนการจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 4275 เลขที่ดิน 16 ตำบลนนทรีอำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี แล้วจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์คืนให้โจทก์ถ้าจำเลยไม่ไปดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 175,174)

คำสั่ง

กรณีเป็นเรื่องโจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 พิจารณแล้วเห็นเป็นการสมควรจึงห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด

ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบ

กรณีเป็นเรื่องโจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 224 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควรจึงห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด
ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบ

(ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช-อำนาจ สุขพรหม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>